

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 115/2536 นาง นิ โลหวิบูลย์กิจ หรือแช่เฮง
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 27, มาตรา 27 ทวิ, มาตรา 89 ทวิ

โจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้าแต่โจทก์ไม่ได้เสีย กลับอ้างว่าเงินได้หรือรายรับเป็นของผู้อื่นพฤติการณ์โจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ลดเงินเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2534 คงเรียกเก็บร้อยละ 50 ของเงินเพิ่มตามกฎหมาย และลดเบี้ยปรับสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2525 และภาษีการค้าของปี 2524 และ 2525 คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายนับว่าเป็นคุณแก่โจทก์มากแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะงดหรือลดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับให้โจทก์อีก ส่วนเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2525 และเงินเพิ่มตามมาตรา 89 ทวิสำหรับภาษีการค้าปี 2524 และ 2525 ซึ่งเป็นเงินเพิ่มเพราะโจทก์ไม่เสียภาษีภายในกำหนดนั้น กฎหมายกำหนดไว้แน่นอนโดยไม่มีข้อยกเว้นให้งดหรือลดได้ และจะลดได้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายศาลจึงไม่อาจพิจารณางดหรือลดได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้าของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

หากศาลเห็นว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้
งดหรือลดเงินเพิ่มเบี้ยปรับให้โจทก์

จำเลยให้การว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ถูกต้องและชอบด้วย
กฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นหุ้นส่วน
กับนายสันติพงศ์ในห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนในการค้าตึกแถวและที่ดิน โจทก์
จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้าปี 2524 และปี 2525
การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยจึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วอุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น
และเมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้ว คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปเกี่ยวกับการงด
หรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มซึ่งประเด็นข้อนี้ศาลภาษีอากรกลางยังมิได้วินิจฉัยมา แต่
ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปทีเดียวโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลภาษีอากร
กลางวินิจฉัยก่อนแต่อย่างใด และศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และภาษีการค้าแต่โจทก์ไม่ได้เสีย กลับอ้างว่าเงินได้หรือรายรับเป็น
ของผู้อื่นมีพฤติการณ์ว่าโจทก์มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ที่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ลดเงินเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2524 คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ
50 ของเงินเพิ่มตามกฎหมาย และลดเบี้ยปรับสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี
2525 และภาษีการค้าของปี 2524 และ 2525 คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ย
ปรับตามกฎหมาย นับว่าเป็นคุณแก่โจทก์มากแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะงดหรือลดเงินเพิ่ม

และเบี้ยปรับให้แก่โจทก์อีก ส่วนเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2525 และเงินเพิ่มตามมาตรา 89 ทวิสำหรับภาษีการค้า
ปี 2524 และ 2525 ซึ่งเป็นเงินเพิ่มเพราะโจทก์ไม่เสียภาษีภายในกำหนดเช่นนี้
กฎหมายกำหนดไว้แน่นอนโดยไม่มีข้อยกเว้นให้งดเก็บเสียได้และจะลดได้ก็ต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ศาลจึงไม่อาจพิจารณางดหรือลดได้ คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ไม่งดและไม่ลดเงินเพิ่มส่วนนี้ให้แก่โจทก์ชอบแล้วที่ศาลภาษีอากรกลาง
พิพากษาเพิกถอนการประเมินของจำเลยมานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของ
จำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(มงคล สระภูณ-เจริญ นิลเอสงฆ์-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ภาษีอากรไม่ว่าภาษีส่วนกลางเช่น ภาษีสรรพากร ตามประมวลรัษฎากรภาษีสรรพ
สามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต หรือภาษีส่วนท้องถิ่นเช่นภาษีโรงเรือน
และที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีตามกฎหมายอื่น ๆ อีก
รัฐเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจจัดเก็บภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับอยู่ซึ่งประชาชน
ผู้มีเงินได้หรือผู้ประกอบการ หรือมีโรงเรือนและที่ดิน อยู่ในขอบข่ายที่กฎหมาย

กำหนด มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรให้แก่รัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยรัฐไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องตอบแทนผู้เสียภาษีอากรนั้นโดยตรง หากแต่รัฐมีหน้าที่ต้องนำภาษีอากรไปใช้จ่ายในการบริหารประเทศ ซึ่งมีกฎหมายควบคุมเช่นเดียวกัน การจัดเก็บภาษีอากรจึงเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งกฎหมายให้อำนาจหน้าที่ไว้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ เพราะการเสียภาษีอากรผู้ต้องเสียภาษีมีความรู้สึกว่าเป็นภาระมิใช่หน้าที่ ทั้งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ป้องกันการหลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษี กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรทุกฉบับจึงต้องมีมาตรการจัดเก็บภาษีอากร โดยลงโทษทางอาญาแก่ผู้ไม่เสียภาษีหรือเสียไม่ถูกต้องและมีมาตรการทางแพ่งโดยเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากที่ผู้นั้นจะต้องเสียเพิ่มอาจกำหนดไว้เป็นหนึ่งในเท่าหรือสองเท่า และนอกจากนั้นยังมีการให้เก็บเพิ่มจากภาษีที่ต้องชำระเพิ่มนั้นเป็นอัตราร้อยละเช่นร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มนั้นจนกว่าจะชำระเสร็จและยิ่งกว่านั้นกฎหมายยังให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษี แล้วนำออกขายทอดตลาดนำเงินได้นั้นมาชำระค่าภาษีอากรได้โดยไม่ต้องฟ้องศาลเลย คำพิพากษาศาลฎีกาตามหัวข้อหมายเหตุเป็นกรณีพิพาทกันระหว่างเอกชนผู้ต้องเสียภาษีกับหน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและศาลฎีกาได้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีอากรซึ่งเป็นกรณีนำศึกษาไว้ด้วย ตามประมวลรัษฎากรอันเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีอากรจากผู้มีเงินได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนมากที่สุด ได้มีมาตรการจัดเก็บภาษีอากรทั้งทางอาญาคือลงโทษจำคุกหรือปรับกับมาตรการทางแพ่งคือเบี้ยปรับเป็นเงินหนึ่งเท่า หรือสองเท่าของภาษีอากรที่ผู้นั้นจะต้องชำระเพิ่มกรณีที่เสียภาษีไม่ถูกต้องและไม่เสียภาษีเลยตามลำดับ (ประมวลรัษฎากร มาตรา 22 และ 26) และในยอดภาษีอากรที่ต้องชำระเพิ่มยอดเดียวกันนั้น ผู้ต้องเสียภาษีต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อ

เดือนด้วยเพียงแต่จำกัดว่าเงินที่เพิ่มนี้มีให้เกินกว่ายอดค่าภาษีอากรที่ต้องชำระหรือ
ค้างชำระนั้น(ประมวลรัษฎากร มาตรา 27) และยิ่งกว่านั้น หากผู้ใดมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีอากร เมื่อถึงกำหนดชำระถ้าไม่ได้เสีย กฎหมายให้ถือว่าเป็นภาษีอากรค้าง เจ้า
พนักงานของรัฐสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องเสียภาษีนี้นำออกขายทอด
ตลาดนำเงินชำระค่าภาษีอากรได้โดยไม่ต้องฟ้องต่อศาลหรือขอให้ศาลออกหมายยึด
หรือมีคำสั่ง(ประมวลรัษฎากร มาตรา 12) ปัญหาที่น่าพิจารณาคือเรื่องเบี้ยปรับกับเงิน
เพิ่ม ซึ่งเป็นมาตรการการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีในทางแพ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงโทษ
ทางแพ่งแก่ผู้หลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษีอากรซึ่งถือว่ารุนแรงเพราะค่าภาษีอากรที่ต้อง
ชำระนั้นจะต้องเสียเบี้ยปรับหนึ่งเท่าหรือสองเท่าแล้วแต่กรณีเท่านั้นยังไม่พอ ยังต้อง
เสียเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 1.5 หรือร้อยละ 18 ต่อปี อาจเท่ากับหรือมากกว่า
ดอกเบี้ยเงินที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินทีเดียว ดังนั้นจึงต้องพิจารณากันว่าเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มนี้ ศาลมีอำนาจที่จะลดลงหรือคงว่าไม่ต้องเสียได้หรือไม่เพียงใด ในเรื่อง
เบี้ยปรับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีบทบัญญัติว่าด้วยเบี้ยปรับอันถือว่าเป็น
หลักเกณฑ์ทั่วไปตั้งแต่มาตรา 379-385โดยถือเป็นมาตรการของคู่สัญญาที่อาจ
ตกลงกันให้มีเบี้ยปรับได้ในการทำนิติกรรมสัญญาต่อกัน ถือเป็นบทบังคับให้มีการ
ปฏิบัติตามสัญญา มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบเสียเบี้ยปรับให้อีกฝ่ายอย่างไรก็ดีเพื่อให้
เป็นการถูกบีบบังคับโดยเบี้ยปรับจนเกินสมควร กฎหมายจึงให้อำนาจแก่ศาลว่าถ้า
เบี้ยปรับสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 383)ปัจจุบันถ้าสังเกตดูสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญารับเหมาจ้างทำ
ของเช่าซื้อ จะมีการกำหนดเบี้ยปรับไว้ในสัญญาด้วยเสมอโดยเฉพาะเช่าซื้อ ในสัญญา
มิได้ระบุถ้อยคำว่าเป็นเบี้ยปรับ แต่จะระบุว่าหากทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายบุบสลาย
ไปไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัยผู้เช่าซื้อยินยอมชำระค่าเช่าซื้อที่ขาดอยู่จนครบ หรือถ้า
ทรัพย์สินที่เช่าซื้อมาขายโดยชอบแล้ว ราคาทรัพย์สินที่เช่าซื้อขาดอยู่เท่าใดผู้เช่าซื้อ
ยินยอมชำระส่วนที่ขาดอยู่ พร้อมทั้งกำหนดดอกเบี้ยจากค่าเช่าซื้อที่ขาดนั้นไว้ด้วยซึ่ง

มีอัตราตั้งแต่ร้อยละ 15 ต่อปีขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงร้อยละ 20 หรือร้อยละ 21 ก็มีกรณีเหล่านี้ศาลฎีกาเห็นด้วยว่าข้อกำหนดดังกล่าวนี้บังคับได้เพราะผูกพันคู่สัญญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4586/2533) แต่ข้อสัญญาดังกล่าวเป็นการกำหนดค่าเสียหายวิธีหนึ่งไว้ล่วงหน้ามีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับ หากกำหนดไว้สูงเกินส่วนศาลชอบที่จะลดลงได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 383 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4123/2533, 506/2535) ไม่ถือว่าเป็นการเรียกร้องเอาราคาทรัพย์สินที่ขาดอยู่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 525/2535) หรือเมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้ทางเสียของเจ้าหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วศาลจะไม่ลดก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 709/2535) สำหรับดอกเบี้ยที่กำหนดกันไว้ศาลมักจะคำนึงถึงและลดให้เสมอโดยถือว่าเป็นเบี้ยปรับ เช่น ลดจากร้อยละ 18 ตามที่ตกลงในสัญญามาเป็นร้อยละ 15 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 709/2535) ส่วนเงินเพิ่ม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้บัญญัติไว้โดยตรงแต่การที่เงินเพิ่มภาษีอากรมีฐานการเรียกเก็บจากภาษีอากรที่ค้างชำระเป็นอัตราร้อยละต่อเดือน จึงมีลักษณะคล้ายดอกเบี้ยในความเสียหายทั่วไป เช่น หนี้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 หรือดอกเบี้ยที่ให้แก่กันในการให้กู้ยืมเงินตามมาตรา 654 แต่อย่างไรก็ดีการกำหนดดอกเบี้ยที่จะต้องเสียแก่กันนั้นก็อาจตกลงกำหนดไว้โดยนิติกรรมสัญญาก็ได้ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 7 ซึ่งในที่สุดก็อาจแปลกันว่ามีลักษณะเป็นเบี้ยปรับอีก ผลดีก็คือศาลมีอำนาจที่จะลดได้ถ้าสูงเกินส่วน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383) กรณีเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรต่าง ๆ เช่น ตามมาตรา 27 จึงมีข้อพิจารณาว่าเป็นการกำหนดความเสียหายไว้ล่วงหน้าโดยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับหรือไม่ คงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรเป็นสำคัญซึ่งถือว่าเป็นบทบัญญัติเฉพาะ กรณีเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรซึ่งมีอยู่หลายกรณีแต่ที่ถือว่าเป็นหลักทั่วไปคือประมวลรัษฎากร มาตรา 22, 26 และ 27 ทวิกล่าวคือถ้าเป็นกรณีที่ต้องเสียภาษี เสียภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ในการประเมิน

ให้เขาเสียภาษีเพิ่มเติมนั้นจะต้องให้เขารับผิดชอบเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของจำนวนภาษีที่ต้องชำระอีก เช่นภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม 1,000,000 บาทก็ต้องเสียเบี้ยปรับอีก 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามมาตรา 22 และในกรณีที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรไม่เสียภาษีเลยเมื่อถูกประเมินให้เสียภาษีจำนวนเท่าใดแล้ว จะต้องเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าเช่นภาษีอากรที่ต้องชำระ 1,000,000 บาท ต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2,000,000 บาท ทั้งนี้ตามมาตรา 26 ถือว่าเป็นมาตรการทางแพ่งที่รุนแรงมากสำหรับผู้ที่ไม่ยอมเสียภาษีให้แก่รัฐตามกฎหมาย ปัญหาว่าเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร มาตรา 22 และ 26 นี้ศาลมีอำนาจลดหรือลดเบี้ยปรับได้หรือไม่เมื่อมีคดีมาสู่ศาลมาตรา 27 ทวิวรรคสองบัญญัติว่าเบี้ยปรับอาจลดหรือลดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี ระเบียบดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อมากรมสรรพากรได้มีคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.604/2525 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2525 ที่ท.ป.3/2528 ลงวันที่ 27 กันยายน 2528 และครั้งสุดท้ายคือคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป.11/2529 เรื่องระเบียบการงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีเงินได้ฯ โดยยกเลิกคำสั่ง 2 ฉบับแรกนั้น ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่การงดหรือลดเบี้ยปรับหรือลดเงินเพิ่มนั้น ตั้งแต่ก่อนมีการแจ้งการประเมิน หรือหลังจากมีการแจ้งการประเมินแล้วว่าจะแจ้งต่อใคร และลดได้เพียงใดตามระเบียบดังกล่าวระบุให้อำนาจเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้มีอำนาจลดเบี้ยปรับโดยมิได้ระบุถึงศาลว่าจะมีอำนาจงดหรือลดเบี้ยปรับหรือไม่ แต่อย่างไรก็ดีเมื่อเป็นเบี้ยปรับ ศาลก็ชอบที่จะมีอำนาจงดหรือลดเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรนี้ได้ ทั้งนี้โดยนำหลักทั่วไปว่าด้วยเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 115/2536 ยังคงเดินตามหลักเดิมว่าเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรศาลมีอำนาจงดหรือลดได้ (ฎีกาที่ 288/2508) นับว่าชอบด้วยเหตุผลแต่ในการที่ศาลจะงดหรือลดหรือไม่เพียงใดศาลคงต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ต้องเสียภาษีว่ามีเจตนาหรือจงใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีหรือไม่ หรือเป็นความเข้าใจผิดตีความหมายผิด หรือคิดคำนวณผิด ซึ่งจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในสำนวน

นั้นเป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งผู้ต้องเสียภาษีก็ต้องนำสืบให้ปรากฏด้วยว่าตนมิได้จงใจหลีกเลี่ยงเสียภาษีด้วย สำหรับคดีนี้ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแต่โจทก์ไม่เสียอ้างว่าเงินได้หรือรายรับเป็นของผู้อื่นมีพฤติการณ์ว่าโจทก์หลีกเลี่ยงการเสียภาษีทั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาลดเบี้ยปรับให้โดยเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับแล้วศาลฎีกาจึงไม่งดหรือลดให้อีก ส่วนเงินเพิ่มภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 และเงินเพิ่มภาษีการค้า ซึ่งปัจจุบันคือเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ มีปัญหาว่าศาลมีอำนาจงดหรือลดได้หรือไม่ตามบทบัญญัติดังกล่าว ระบุว่าให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนหรือร้อยละ 18 ต่อปี และในกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งภาษีและได้มีการชำระหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายให้ก็ให้ลดเงินเพิ่มลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือน หรือร้อยละ 9 ต่อปี อย่างไรก็ตามเงินเพิ่มนี้ให้เสียเพียงไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งเท่านั้นเงินเพิ่มดังกล่าวนี้มีผู้ให้ความเห็นว่าใกล้เคียงกับดอกเบี้ยหรือถือว่าเป็นดอกเบี้ยและไม่ถือว่าเป็นเบี้ยปรับเพราะเบี้ยปรับกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนแล้ว กับถือว่าเงินเพิ่มเป็นมาตรการเร่งรัดให้ผู้ต้องเสียภาษีรีบชำระภาษีให้เร็วขึ้นหากช้าเงินเพิ่มก็จะเพิ่มไปเรื่อย ๆ จนเท่ากับตัวภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งจึงจะเพิ่มไม่ได้ ข้อที่น่าคิดมีว่าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 วรรคสองระบุว่าถ้าอธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งภาษีและได้มีการนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายให้นั้นก็ให้ลดเงินเพิ่มลงเหลือเพียงร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยอัตโนมัติดังนั้นศาลก็น่าจะมีอำนาจงดหรือลดได้ แต่มีความเห็นอีกฝ่ายหนึ่งว่าการลดเงินเพิ่มดังกล่าวกฎหมายให้ลดได้โดยอัตโนมัติเมื่ออธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาชำระหรือนำส่งภาษีซึ่งผู้ต้องเสียภาษีจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วยจึงจะได้ประโยชน์ ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นว่าให้ศาลมีอำนาจงดหรือลดเงินเพิ่มได้เลย ศาลจึงไม่มีอำนาจงดหรือลดเงินเพิ่มดังกล่าว และคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เองก็วางหลักไว้ว่าเมื่อผู้

ต้องเสียภาษีไม่เสียภาษีภายในกำหนดกฎหมายกำหนดไว้แน่นอนโดยไม่มีข้อยกเว้น
ให้งดเก็บเสียได้ และจะลดได้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ศาลจึงไม่อาจพิจารณางด
หรือลดได้ ผลประสิทธิ ฤทธิ์รักษา